GESTIÓN CONTABLE · UNIDAD 2 · RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 · DUODÉCIMO AÑO

Sindicalismo e impacto en las decisiones gubernamentales

Concepto, origen, funciones, estructura, ideología y marco legal de los sindicatos; tipos, grandes luchas, mujeres sindicalistas y sindicalismo moderno, con casos de incidencia y su efecto en planillas y en la economía.

Constitución
Arts. 60, 61 y 62

Código de Trabajo
Mínimo 12 personas para fundar

Ley 9808
Reglas de huelga desde 2020

Subárea: Gestión contable · **Unidad de estudio:** Cooperativas, Asociaciones solidaristas y Sindicatos (56 horas)
CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

03

Resultado de aprendizaje 3

Analizar el impacto del sindicalismo en la toma de decisiones gubernamentales.

Indicadores de logro

- **Distingue** las principales características de los sindicatos que operan en el país.
- **Relaciona** las decisiones gubernamentales con movimientos sindicales.
- **Explica** el impacto de las medidas sindicalistas en la economía del país.
- **Caracteriza** el papel de la mujer costarricense en el sindicalismo.

Saberes esenciales

1. **Generalidades**: concepto, origen, funciones, estructura, ideología y marco legal.
2. **Tipos** de sindicatos en Costa Rica.
3. **Principales luchas** en Costa Rica.
4. **Mujeres sindicalistas** en Costa Rica.
5. **Sindicalismo moderno**.

Caso guía

Alimentos del Valle S.A. (ficticia), planta de Heredia con 270 trabajadores y un sindicato de empresa recién fundado.

Generalidades: concepto, origen y funciones

Concepto

Organización **permanente** de personas trabajadoras (o patronos) que se asocian para **estudiar, mejorar y defender** sus intereses económicos y sociales comunes (Código de Trabajo, art. 339).

Funciones

- **Negociar** convenciones colectivas (salarios, jornadas, beneficios).
- **Representar** a los afiliados ante el patrono y el Estado.
- Defender derechos: reclamos, conflictos colectivos, **huelga** legal.
- Formación sindical y servicios a afiliados.
- **Incidir** en leyes y políticas públicas.

Origen mundial

Nacen con la **Revolución Industrial** (siglo XIX), ante jornadas de 14 horas, trabajo infantil y salarios de miseria.

Origen en Costa Rica

Primeras sociedades de **artesanos y obreros** a finales del siglo XIX; en **1913** se forma la Confederación General de Trabajadores; en **1920** una huelga logra la **jornada de 8 horas**.

Ideologías

Clasista (lucha de clases, influencia comunista de los años 30), **socialcristiana** (encíclica *Rerum Novarum*, Monseñor Sanabria) y **reformista** o de negociación.

Estructura organizativa y marco legal

Estructura

Nivel	Ejemplo
Asamblea general	Máxima autoridad: estatutos, elecciones, huelga
Junta directiva	Secretaría general, de finanzas, de conflictos…
Fiscalía	Vigila cuentas y estatutos
Federación	Unión de sindicatos (2 o más)
Confederación	Unión de federaciones; p. ej. **CTRN** (Rerum Novarum)

Se requieren **12 personas** como mínimo para fundar un sindicato; se inscribe en el **Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS**.

Marco legal

Norma	Contenido
Constitución, art. 60	Derecho de sindicalización
Constitución, art. 61	Derecho de huelga (no en servicios públicos esenciales)
Constitución, art. 62	Fuerza de ley de las convenciones colectivas
Código de Trabajo (1943)	Sindicatos, convenciones, conflictos, fuero sindical
Ley 9343 Reforma Procesal Laboral (2017)	Procesos laborales y conflictos colectivos
Ley 9808 (2020)	Seguridad jurídica sobre la huelga
Convenios OIT 87 y 98	Libertad sindical y negociación colectiva

Tipos de sindicatos en Costa Rica

Clasificación del Código de Trabajo (art. 342):

Gremiales
Personas de la **misma profesión u oficio** (p. ej. educadores: **APSE**, **ANDE**, **SEC**).

De empresa
Trabajadores de **una misma empresa**, aunque tengan oficios distintos.

Industriales
Trabajadores de **varias empresas** de la misma rama (bananera, portuaria).

Mixtos o de oficios varios
Cuando no hay suficientes trabajadores de un mismo oficio en la zona.

Por sector: **públicos** (ANEP, UNDECA, sindicatos del magisterio) y **privados** (bananeros, portuarios, industria).

Comparativo de organizaciones laborales

Rasgo	Sindicato	ASE	Cooperativa
Fin	Defender derechos	Ahorro y bienestar	Empresa común
Negocia salarios	**Sí**	No	No
Huelga	**Sí**	No	No
Aporte del patrono	No	**Sí**	No
Ley	Código de Trabajo	Ley 6970	Ley 4179

Un trabajador puede ser al mismo tiempo **afiliado a un sindicato y a una ASE**: la ley garantiza la libre afiliación.

Principales luchas en Costa Rica

Año	Lucha	Resultado y decisión gubernamental
1920	Huelga por la jornada de 8 horas	El Gobierno decreta la **jornada de 8 horas**
1934	Gran huelga bananera del Atlántico (Carlos Luis Fallas)	Acuerdos parciales; visibiliza condiciones en enclaves bananeros
1943	Alianza Calderón Guardia, Partido Comunista y Monseñor Sanabria	**Garantías sociales** y **Código de Trabajo**
2000	Protestas contra el «Combo del ICE»	El proyecto de ley se **retira**
2007	Movimiento contra el TLC con EE. UU.	Primer **referéndum**: el TLC se aprueba por estrecho margen
2018	Huelga contra el plan fiscal (≈ 3 meses)	Se aprueba la **Ley 9635**; luego la **Ley 9808** (2020) regula la huelga
2022	Oposición a la Ley Marco de Empleo Público	Se aprueba la **Ley 10159**

Patrón: las luchas **logran** derechos cuando hay alianzas amplias (1920, 1943, 2000) y **pierden** fuerza cuando la opinión pública se divide o la huelga se prolonga (2018).

Caso resuelto 1: relacionar movimientos y decisiones

Matriz de incidencia (huelga de 2018)

Paso	Análisis
1. Decisión del Gobierno	Proyecto de **Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas**: IVA 13 % a servicios, renta global, tope a pluses salariales públicos
2. Respuesta sindical	Huelga nacional desde el **10-set-2018**: magisterio, salud, puertos
3. Medios	Paro, marchas, negociación con la Iglesia como mediadora
4. Resultado	Ley **9635** aprobada (dic-2018); pocas concesiones
5. Efecto posterior	**Ley 9808**: huelgas en educación hasta 21 días naturales, huelgas por políticas públicas máx. 48 h, prohibición en servicios esenciales

Método para cualquier caso

1. Identifique la **decisión** gubernamental.
2. Quiénes **se movilizan** y por qué.
3. Qué **medidas** usaron.
4. **Resultado**: ¿se cambió, retiró o aprobó?
5. **Consecuencias** económicas y legales.

Conclusión

El sindicalismo influye en el **contenido y el ritmo** de las leyes, pero también provoca **reacciones** legales que limitan sus herramientas.

Mujeres sindicalistas en Costa Rica

Carmen Lyra (María Isabel Carvajal)

Escritora y educadora; cofundadora del Partido Comunista (1931); apoyó la **huelga bananera de 1934** y la organización de las trabajadoras. Murió en el exilio en México (1949).

Luisa González

Educadora; con Carmen Lyra organizó a **mujeres trabajadoras** en los años 30.

Odilia Castro

Educadora; participó en la **organización gremial del magisterio** en las décadas de 1930–1940 (investigar fechas y fuentes).

Papel de la mujer hoy

El **magisterio**, mayoritariamente femenino, es la base de los sindicatos más grandes (ANDE, APSE, SEC); varias mujeres han presidido estas organizaciones (investigue quiénes).

Luchas con rostro de mujer

- Igual salario por igual trabajo.
- Protección de la **maternidad** y lactancia.
- Contra el **hostigamiento sexual** (Ley 7476).
- **Doble jornada**: trabajo remunerado y de cuido.

Fuentes de las biografías: obras históricas y enciclopédicas; amplíe con el Archivo Nacional y el INAMU.

Sindicalismo moderno

Rasgos actuales

- Afiliación concentrada en el **sector público**; baja en el sector privado, donde predomina el **solidarismo**.
- Negociación de **convenciones colectivas** públicas limitada por leyes fiscales.
- Temas nuevos: **empleo público** y salario global, **teletrabajo**, trabajo en **plataformas digitales**, salud mental, igualdad de género.
- Uso de **redes sociales** y alianzas con movimientos ambientales y estudiantiles.

Reglas de huelga (Ley 9808)

Requiere votación con **más de la mitad de los votos emitidos**; prohibida en **servicios esenciales** (salud, seguridad, electricidad, agua, comedores escolares…); en educación, máximo **21 días naturales**; salarios **no se pagan** durante la huelga (art. 379).

Fuero sindical

Los dirigentes y quienes fundan un sindicato tienen protección especial contra el despido sin justa causa.

Detalles de votación y plazos: **verificar vigente** en el Código de Trabajo (arts. 371–385).

Caso resuelto 2: convención colectiva y votación de huelga

a) ¿Debe firmarse convención?

Alimentos del Valle tiene **270 trabajadores**; el sindicato afilia a **95**. El Código de Trabajo (art. 56) obliga a negociar la convención si están sindicalizados **más de la tercera parte**.

```
Un tercio = 270 ÷ 3 = 90
95 > 90 → sí está obligado a negociar
Porcentaje = 95 ÷ 270 = 35,2 %
```

b) ¿Es válida la votación de huelga?

Votan **180** personas; **100** a favor. Se necesita **más de la mitad de los votos emitidos**.

```
Mitad = 180 ÷ 2 = 90
100 > 90 → requisito de votos cumplido
Apoyo = 100 ÷ 180 = 55,6 %
```

Además debe agotarse la **conciliación** (art. 377) y no tratarse de un servicio esencial. Si es ilegal y no regresan en **24 horas**, cabe el despido (art. 385).

Caso resuelto 3: el sindicato en la planilla

a) Cuota sindical

Juan, operario afiliado, gana **₡900 000**. La cuota ordinaria del sindicato es **1 %**, que el patrono rebaja y traslada al sindicato. CCSS obrera 10,83 %; salario exento de renta (≤ ₡918 000).

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
31-oct	Gasto por salarios	900 000	
	CCSS por pagar		97 470
	Cuotas sindicales por pagar		9 000
	Salarios por pagar		793 530

Planilla de Juan con deducción sindical

b) Rebajo por días de huelga

Una docente con salario de **₡1 050 000** participa **15 días** en una huelga. Según el art. 379, durante la huelga **no hay obligación de pagar** salario.

```
Salario diario = 1 050 000 ÷ 30 = ₡35 000
Rebajo = 35 000 × 15 = ₡525 000
Salario del mes = 1 050 000 − 525 000 =
₡525 000
```

Si una sentencia firme declara que la huelga se debió a una **falta grave del patrono**, se pagan los **salarios caídos**.

Caso resuelto 4: impacto económico de una huelga

Los **200** operarios de producción de Alimentos del Valle hacen huelga **5 días**. Ventas diarias normales **₡12 000 000**, margen de contribución **35 %**, salario diario promedio **₡18 000** (datos **ilustrativos**).

Efecto por día	Cálculo	Monto
Margen de contribución perdido	12 000 000 × 35 %	4 200 000
Salarios que no se pagan	200 × 18 000	(3 600 000)
Pérdida neta diaria de la empresa		**600 000**
Pérdida en 5 días	**600 000 × 5**	**3 000 000**

₡90 000
ingreso que pierde cada operario (5 × 18 000)

₡18 000 000
salarios que dejan de circular en el cantón

Impactos en la economía del país

- Menos **producción** y exportaciones; clientes que se van.
- Menos **consumo** local y menos recaudación (CCSS, IVA).
- Posibles **mejoras** salariales que aumentan el consumo a futuro.
- En servicios públicos: costo para usuarios (lecciones, citas).

Práctica con respuestas e ideas clave

#	Ejercicio	Respuesta
1	Sindicato de 15 choferes de varias empresas de bus	**Industrial** (misma rama, varias empresas)
2	Empresa de 150 personas, 48 sindicalizadas: ¿obliga la convención?	No: 48 < 50 (un tercio)
3	Votan 120; a favor 58. ¿Mayoría?	**No**: se necesitan más de 60
4	Salario ₡780 000, cuota sindical 1,5 %	**₡11 700**
5	Rebajo de 4 días a salario de ₡660 000	22 000 × 4 = **₡88 000**
6	Año del Código de Trabajo y garantías sociales	**1943**
7	Artículo constitucional del derecho de huelga	**Art. 61**

Ideas clave

1. Sindicato: **defiende y negocia**; mínimo 12 personas.
2. Tipos: **gremial, de empresa, industrial, mixto**.
3. Grandes logros: 8 horas (1920), **Código de Trabajo** (1943).
4. Las luchas influyen en leyes y provocan **nuevas reglas** (Ley 9808).
5. Mujeres como **Carmen Lyra** abrieron el camino.

Debate

¿Debe una huelga en educación pagarse? Argumente con el art. 379 y el derecho a la educación.